

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/4863

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – הוועדה לבדיקת מינויים ושינוי מבנה הרשות), התשפ"ד –
2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מינוי דירקטור" יבוא :
- "המנהל הכללי של המשרד הממונה" – המנהל הכללי של משרדו של השר הממונה על ביצועו של חוק זה;"
2. תיקון סעיף 18ב בסעיף 18ב לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א) –
- (א) בפסקה (1), במקום "היועץ המשפטי לממשלה" יבוא "השר הממונה על חוק זה";
- (ב) בפסקה (2), במקום "איש ציבור" יבוא "שני אנשי ציבור" ואחרי "ושר המשפטים" יבוא "לאחר היוועצות עם נציב שירות המדינה";
- (ג) פסקה (3) – תימחק;
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ב1) יושב ראש הוועדה יקבע את מועדי הכינוס וסדר הדיונים של הוועדה וזאת לאחר שהתייעץ עם השר הממונה על ביצועו של חוק זה או מי מטעמו;"
- (3) בסעיף קטן (ג)(5), במקום "רשאת הועדה" יבוא "רשאי יושב ראש הועדה" ואחרי "כל מידע" יבוא "מכל הנוגע בדבר".
3. תיקון סעיף 52 בסעיף 52 לחוק העיקרי –
- (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

"(א) עובדי הרשות, ובכללם מנהל הרשות, יהיו כפופים לפיקוחו של המנהל הכללי של המשרד הממונה ויפעלו לפי הוראותיו." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) היועץ המשפטי של הרשות יהיה כפוף ליועץ המשפטי של המשרד של השר הממונה על ביצועו של חוק זה."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת החוק מתקנת שני עניינים עיקריים המוסדרים בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – החוק). האחד נוגע לשינוי הרכב הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים, יושבי ראש דירקטוריון ומנהלים כלליים בחברות ממשלתיות, והשני מגדיר את רשות החברות הממשלתיות כיחידה אינטגרלית מהמשרד של השר הממונה על ביצועו של החוק.

מוצע לקבוע שמי שימנה את יושב הראש של הוועדה לבדיקת מינויים יהיה השר הממונה על ביצועו של חוק זה. עוד מוצע לקבוע כי בוועדה יכהנו שני נציגי ציבור במקום נציג ציבור אחד, ולא יכהן נציג רשות החברות הממשלתיות.

מוצע לקבוע כי רשות החברות הממשלתיות היא יחידה אינטגרלית של המשרד של השר הממונה על ביצועו של החוק. רשות החברות הממשלתיות איננה תאגיד סטטוטורי והיא איננה פועלת בחלל ריק – לרשות יש מנהל מקצועי, בעל ידע ומומחיות בכל הנוגע לרשות החברות הממשלתיות, אך מוצע להכפיפו באופן ישיר למנכ"ל המשרד הממונה הן בהיבט המנהלי, הן בהיבט המקצועי והן בהיבט התקציבי. זאת, משום שהמצב הקיים, ובו הרשות פועלת בהיעדר פיקוח ובקרה אדמיניסטרטיבית, מקשים על תפקודה התקין.

הרשות מנוהלת כיום, הלכה למעשה, על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ולכך אין אח ורע במגזר הממשלתי. כשם שלכל פקיד יש מנהל מעליו, כך צריך להיות בעניינה של הרשות, ביחוד כאשר מדובר בגוף שמנהל חברות ממשלתיות בעלות חשיבות רבה מאוד לכלכלה ולביטחון של מדינת ישראל. על כן, מוצע לקבוע במפורש כי רשות החברות הממשלתיות כפופה למנהל הכללי של המשרד של השר הממונה ובכלל זה לעניין הון אנושי, התקשרויות ומכרזים. כמו כן, מוצע לקבוע כי היועץ המשפטי של הרשות כפוף מבחינת מקצועית ליועץ המשפטי של המשרד הממונה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)